技术咨询合同审查报告

一、合同总体评价

• 审查立场：甲方 / 委托方
• 使用场景：技术咨询
• 合同类型：技术合同—技术咨询合同
• 总体可签署性：建议修改后签署
• 风险主题数（聚合后）：1
• 规则级风险命中数：0
• 重大风险数量：0
• 中等风险数量：1
• 低风险数量：0
• 需要真正修改的风险数：1
• 优先处理风险：0
• 建议处理风险：1
• 可选优化主题数（聚合后）：0
• 已识别但建议保持现状数：0
• 人工复核项：0

审查覆盖统计

• 已覆盖：11 项
• 部分覆盖：6 项
• 缺失：0 项
• 规则级风险命中：0 项
• 风险原文条款数：0 条
• 不适用：37 项
• 待核验：0 项
• 法律提示：0 项
• 审查项总计：54 项

二、核心风险摘要

• 保密机制不完整：建议处理。合同尚未形成完整的保密机制，包括保密信息范围、项目目的使用和披露限制、保密期限及例外、资料返还销毁、泄密后的停止使用、控制扩散和损失赔偿机制。 建议：建议统一完善保密信息范围和项目用途限制、期限及合理例外、资料返还删除销毁，以及泄密后的停止使用披露、扩散控制和损失赔偿机制。

三、建议修改事项

• 建议处理：建议统一完善保密信息范围和项目用途限制、期限及合理例外、资料返还删除销毁，以及泄密后的停止使用披露、扩散控制和损失赔偿机制。（对应风险主题：保密机制不完整）

四、可选优化事项

以下事项属于完善型建议，通常不是当前签署的核心障碍。
• 暂无需要单独提示的可优化事项。

五、已覆盖关键事项

• 已覆盖项详见完整审查明细。

六、完整风险主题明细（聚合后）

本报告共1个聚合风险主题，来源于4个规则级审查命中；以下明细按风险主题展示，来源规则保留在各主题中。

保密机制不完整

• 严重程度：中等
• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：PARTIAL
• 问题类型：PARTIAL
• 来源规则：TC-11-01、TC-11-02、TC-11-03、TC-11-04
• 风险说明：仍需补足：涉密人员范围、保密数据的合同目的使用限制、向第三方披露的限制、保密资料复制限制、保密信息安全措施。；仍需补足：未明确违反保密义务后的责任或救济、未约定立即停止披露、未约定立即停止使用、未约定防止继续扩散的补救措施。；仍需补足：依法强制披露时在法律允许范围内提前通知。；仍需补足：必要的书面处置确认缺失。
• 法律依据：《民法典》第501条、第558条、第577条、第584条、第509条；《反不正当竞争法》
• 证据包ID：EB-07eef077d59c；关键证据：[EV-a86e45930387112c] 第二十二条 保密
[支持：保密机制不完整]：双方应对以下信息承担保密义务： 甲方生产数据；[EV-037d518df6c4f7e5] 第二十二条 保密
[支持：保密机制不完整]：双方应对以下信息承担保密义务： 甲方生产数据； 订单数据；[EV-063f54db18c38d2d]
第二十二条 保密 [支持：保密机制不完整]：双方应对以下信息承担保密义务： 甲方生产数据； 订单数据； 成本信息；
系统架构； 设备参数；[EV-4700a78edd9fffc3] 第二十条 咨询成果对外使用
[支持：保密机制不完整]：上述第三方应承担保密义务。；[EV-0f3dc27d39052aca] 第二十二条 保密
[支持：保密机制不完整]：保密义务在合同终止后继续有效3年。；[EV-aaef08892a52f5b7] SEARCH_AUDIT [支持：保密机制不完整]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：涉密人员范围。；[EV-af22842cac5930c2] SEARCH_AUDIT [支持：保密机制不完整]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：保密数据的合同目的使用限制。；[EV-1ada721f310304a9] SEARCH_AUDIT
[支持：保密机制不完整]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：向第三方披露的限制。
• 证据包ID：EB-39575dcc0f13；关键证据：[EV-4c6d4a355a85ad09] 第二十二条 保密
[支持：保密机制不完整]：第二十二条 保密 双方应对以下信息承担保密义务： 甲方生产数据； 订单数据； 成本信息；
系统架构； 设备参数； 咨询过程中的未公开分析结果； 商业计划。 下列信息除外： 已公开信息；
接收方此前合法掌握的信息； 从有权第三方合法取得的信息...；[EV-be3612c19b5af41c] 第二十条 咨询成果对外使用
[支持：保密机制不完整]：第二十条 咨询成果对外使用 未经乙方书面同意：
甲方不得将乙方通用咨询模板作为独立商品向第三方销售。 但甲方可以： 向其控股子公司提供本项目专项报告；
向甲方聘请的实施供应商提供必要部分； 向投资人、审计机构及金融机构提供必要内容。
上述第...；[EV-47d9f95ef8123128] 第二十条 咨询成果对外使用
[支持：保密机制不完整]：上述第三方应承担保密义务。；[EV-8ef006e247c7c0a5] 第二十二条 保密
[支持：保密机制不完整]：双方应对以下信息承担保密义务：
甲方生产数据；
订单数据；
成本信息；
系统架构；
设备参数；
咨询过程中的未公开分析结果；
商业计划。
下列信息除外：
已公开信息；
接收方此前合法掌握的信息；
从有权第三方合法取得的信息；
独立开发的信息...；[EV-18ae1ebeb4d3f15f] SEARCH_AUDIT [支持：保密机制不完整]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：违反保密义务后的责任或救济。；[EV-891e8920a3810634] SEARCH_AUDIT [支持：保密机制不完整]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：立即停止披露。；[EV-5152b8f1b8810c9a] SEARCH_AUDIT [支持：保密机制不完整]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：立即停止使用。；[EV-7579c0d0b4729857] SEARCH_AUDIT
[支持：保密机制不完整]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：防止继续扩散的补救措施。
• 证据包ID：EB-568a3bec1769；关键证据：[EV-9a0fe47fc20df73f] 第二十二条 保密
[支持：保密机制不完整]：双方应对以下信息承担保密义务： 甲方生产数据；[EV-b2c0330d0ef24e7e] 第二十二条 保密
[支持：保密机制不完整]：双方应对以下信息承担保密义务： 甲方生产数据； 订单数据；[EV-0b91359c2e9b4e47]
第二十二条 保密 [支持：保密机制不完整]：双方应对以下信息承担保密义务： 甲方生产数据； 订单数据； 成本信息；

系统架构； 设备参数；[EV-8bc0a3f07f8b5188] 第二十二条 保密
[支持：保密机制不完整]：保密义务在合同终止后继续有效3年。；[EV-02d7317e66b024e5] 第二十二条 保密
[支持：保密机制不完整]：下列信息除外： 已公开信息；[EV-b8530ddccb3b6f06] 第二十二条 保密
[支持：保密机制不完整]：下列信息除外： 已公开信息； 接收方此前合法掌握的信息；
从有权第三方合法取得的信息；[EV-75bb09fe3f83f14f] 第二十二条 保密 [支持：保密机制不完整]：下列信息除外：
已公开信息； 接收方此前合法掌握的信息； 从有权第三方合法取得的信息； 独立开发的信息；[EV-231d4f215899ec42]
第二十二条 保密 [支持：保密机制不完整]：下列信息除外： 已公开信息； 接收方此前合法掌握的信息；
从有权第三方合法取得的信息； 独立开发的信息； 依法必须披露的信息。
• 证据包ID：EB-1ec18ac45e14；关键证据：[EV-812476b4505e21d6] 第二十三条 数据返还与删除
[支持：保密机制不完整]：第二十三条 数据返还与删除 项目完成或合同终止后30日内： 乙方应：
返还甲方要求返还的原始资料； 删除甲方生产原始数据； 删除订单明细数据； 删除工作设备中的临时副本。
但乙方可以保留一份： “为证明合同履行所必要的项目档案”。 合同未明...；[EV-23883dbf1b054689] 第二十三条
数据返还与删除 [支持：保密机制不完整]：删除工作设备中的临时副本。；[EV-6759e3d607934a93] SEARCH_AUDIT
[支持：保密机制不完整]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：必要的书面处置确认。
• 正式建议：建议统一完善保密信息范围和项目用途限制、期限及合理例外、资料返还删除销毁，以及泄密后的停止使用披露、扩散控制和损失赔偿机制。

七、完整审查明细

1. 技术合同性质（TC-01-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第一条项目名称；第二十八条第三方知识产权主张
• 审查判断：合同已明确约定技术咨询给付已有直接约定。
• 【法律依据】：《民法典》第843条
【证据定位】
• 支持要素：技术咨询给付已有直接约定。
• 条款编号：第一条 项目名称
• 原文片段：提供专项技术咨询。
• 支持要素：技术咨询给付已有直接约定。
• 条款编号：第二十八条 第三方知识产权主张
• 原文片段：如第三方主张乙方提供的咨询报告、分析工具或者乙方自行提供的材料侵犯其知识产权：
乙方应及时通知甲方并配合处理。

2. 五类技术合同区分（TC-01-02）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第一条项目名称；第二十八条第三方知识产权主张
• 审查判断：合同已明确约定技术咨询给付已有直接约定。
• 【法律依据】：《民法典》第843条、第851条、第862条、第878条
【证据定位】
• 支持要素：技术咨询给付已有直接约定。
• 条款编号：第一条 项目名称
• 原文片段：提供专项技术咨询。
• 支持要素：技术咨询给付已有直接约定。
• 条款编号：第二十八条 第三方知识产权主张
• 原文片段：如第三方主张乙方提供的咨询报告、分析工具或者乙方自行提供的材料侵犯其知识产权：

乙方应及时通知甲方并配合处理。

3. 技术标的描述（TC-01-03）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第一条项目名称；第二条咨询目标；第三条第1项；第三条第3项；第二十八条第三方知识产权主张
• 审查判断：合同已明确约定咨询项目或事项；咨询分析对象和技术问题；咨询事项和范围；咨询成果。
• 【法律依据】：《中华人民共和国民法典》第845条、第878条
【证据定位】
• 支持要素：咨询项目或事项
• 条款编号：第一条 项目名称
• 原文片段：甲方委托乙方就：
“精密零部件工厂数字化生产及智能排产改造项目”
提供专项技术咨询。
• 支持要素：咨询分析对象和技术问题
• 条款编号：第二条 咨询目标
• 原文片段：乙方应通过现场调研、数据分析和技术评估，为甲方形成：
工厂数字化现状诊断；
• 支持要素：咨询分析对象和技术问题
• 条款编号：第三条第1项
• 原文片段：分析：
订单排产；
• 支持要素：咨询分析对象和技术问题
• 条款编号：第三条第1项
• 原文片段：分析：
订单排产；
工序流转；
• 支持要素：咨询分析对象和技术问题
• 条款编号：第三条第1项
• 原文片段：分析：
订单排产；
工序流转；
在制品管理；
• 支持要素：咨询分析对象和技术问题
• 条款编号：第三条第1项
• 原文片段：分析：
订单排产；
工序流转；
在制品管理；
设备利用率；
• 支持要素：咨询分析对象和技术问题
• 条款编号：第三条第1项
• 原文片段：分析：
订单排产；
工序流转；
在制品管理；
设备利用率；
工时数据；
• 支持要素：咨询分析对象和技术问题

• 条款编号：第三条第1项
• 原文片段：分析：
订单排产；
工序流转；
在制品管理；
设备利用率；
工时数据；
生产异常。
• 支持要素：咨询分析对象和技术问题
• 条款编号：第三条第3项
• 原文片段：分析：
主数据结构；
• 支持要素：咨询分析对象和技术问题
• 条款编号：第三条第3项
• 原文片段：分析：
主数据结构；
数据接口；
• 支持要素：咨询分析对象和技术问题
• 条款编号：第三条第3项
• 原文片段：分析：
主数据结构；
数据接口；
数据质量；
• 支持要素：咨询分析对象和技术问题
• 条款编号：第三条第3项
• 原文片段：分析：
主数据结构；
数据接口；
数据质量；
数据实时性；
• 支持要素：咨询分析对象和技术问题
• 条款编号：第三条第3项
• 原文片段：分析：
主数据结构；
数据接口；
数据质量；
数据实时性；
数据安全。
• 支持要素：咨询事项和范围
• 条款编号：第二条 咨询目标
• 原文片段：乙方应通过现场调研、数据分析和技术评估，为甲方形成：
工厂数字化现状诊断；
• 支持要素：咨询事项和范围
• 条款编号：第三条第1项
• 原文片段：分析：
订单排产；
• 支持要素：咨询事项和范围
• 条款编号：第三条第1项
• 原文片段：分析：
订单排产；
工序流转；
• 支持要素：咨询事项和范围

• 条款编号：第三条第1项
• 原文片段：分析：
订单排产；
工序流转；
在制品管理；
• 支持要素：咨询事项和范围
• 条款编号：第三条第1项
• 原文片段：分析：
订单排产；
工序流转；
在制品管理；
设备利用率；
• 支持要素：咨询事项和范围
• 条款编号：第三条第1项
• 原文片段：分析：
订单排产；
工序流转；
在制品管理；
设备利用率；
工时数据；
• 支持要素：咨询事项和范围
• 条款编号：第三条第1项
• 原文片段：分析：
订单排产；
工序流转；
在制品管理；
设备利用率；
工时数据；
生产异常。
• 支持要素：咨询事项和范围
• 条款编号：第三条第3项
• 原文片段：分析：
主数据结构；
• 支持要素：咨询事项和范围
• 条款编号：第三条第3项
• 原文片段：分析：
主数据结构；
数据接口；
• 支持要素：咨询事项和范围
• 条款编号：第三条第3项
• 原文片段：分析：
主数据结构；
数据接口；
数据质量；
• 支持要素：咨询事项和范围
• 条款编号：第三条第3项
• 原文片段：分析：
主数据结构；
数据接口；
数据质量；
数据实时性；
• 支持要素：咨询事项和范围

• 条款编号：第三条第3项
• 原文片段：分析：
主数据结构；
数据接口；
数据质量；
数据实时性；
数据安全。
• 支持要素：咨询成果
• 条款编号：第二十八条 第三方知识产权主张
• 原文片段：如第三方主张乙方提供的咨询报告、分析工具或者乙方自行提供的材料侵犯其知识产权：
乙方应及时通知甲方并配合处理。

4. 与承揽建设工程区分（TC-01-04）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第一条项目名称
• 审查判断：合同已明确约定咨询与建设施工履行边界；咨询与设备采购履行边界；咨询与完整软件开发实施边界。
• 【法律依据】：《民法典》第770条、第788条、第843条
【证据定位】
• 支持要素：咨询与建设施工履行边界
• 条款编号：第一条 项目名称
• 原文片段：乙方不直接承包生产线建设，不负责设备采购，也不直接开发完整生产管理软件。
• 支持要素：咨询与设备采购履行边界
• 条款编号：第一条 项目名称
• 原文片段：乙方不直接承包生产线建设，不负责设备采购，也不直接开发完整生产管理软件。
• 支持要素：咨询与完整软件开发实施边界
• 条款编号：第一条 项目名称
• 原文片段：乙方不直接承包生产线建设，不负责设备采购，也不直接开发完整生产管理软件。

5. 非法垄断技术（TC-02-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“非法垄断技术”对应的不利条款或安排。
• 【法律依据】：《民法典》第850条

6. 侵害他人技术成果（TC-02-02）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“侵害他人技术成果”对应的不利条款或安排。
• 【法律依据】：《民法典》第850条

7. 现有技术冒充研发（TC-02-03）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：未发现将现有技术冒充新研发成果或重复收费的明确风险事实。

8. 科研组织授权签约（TC-02-04）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：合同签约方未表现为课题组、实验室或研究中心等内部机构，未触发科研组织授权签约审查。

9. 职务技术成果权属（TC-03-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：仅出现研发人员、项目负责人或成果署名安排，未出现自然人个人成果投入、员工权利主张或职务/非职务成果边界争议，本项不适用。

10. 非职务技术成果权属（TC-03-02）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：自然人发明人署名或单位职务成果归集不等于非职务权属事实；未发现个人权属主张或相应争议，本项不适用。

11. 完成人署名和奖励（TC-03-03）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：仅出现研发人员、项目负责人或成果署名安排，未出现自然人个人成果投入、员工权利主张或职务/非职务成果边界争议，本项不适用。

12. 权属证明附件（TC-03-04）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：当前纯技术咨询交易仅交付分析、评价意见和咨询报告，未触发既有软件、专利、技术秘密许可或第三方组件的权属证明审查。

13. 委托开发范围（TC-04-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：当前主交易类型为TECHNICAL_CONSULTING，且未识别到可独立激活本规则的混合交易模块；本项仅适用于ENTRUSTED_DEVELOPMENT。

14. 研发经费和报酬（TC-04-02）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：当前主交易类型为TECHNICAL_CONSULTING，且未识别到可独立激活本规则的混合交易模块；本项仅适用于ENTRUSTED_DEVELOPMENT。

15. 委托开发专利申请权（TC-04-03）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：当前主交易类型为TECHNICAL_CONSULTING，且未识别到可独立激活本规则的混合交易模块；本项仅适用于ENTRUSTED_DEVELOPMENT。

16. 研发失败风险分担（TC-04-04）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：当前主交易类型为TECHNICAL_CONSULTING，且未识别到可独立激活本规则的混合交易模块；本项仅适用于ENTRUSTED_DEVELOPMENT。

17. 合作开发投资分工（TC-05-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：当前主交易类型为TECHNICAL_CONSULTING，且未识别到可独立激活本规则的混合交易模块；本项仅适用于COOPERATIVE_DEVELOPMENT。

18. 合作开发专利申请权（TC-05-02）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：当前主交易类型为TECHNICAL_CONSULTING，且未识别到可独立激活本规则的混合交易模块；本项仅适用于COOPERATIVE_DEVELOPMENT。

19. 技术秘密成果使用转让（TC-05-03）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：当前文本识别为技术咨询场景，未触发“技术秘密成果使用转让”的适用条件：适用于委托开发或合作开发中需要审查最终成果归属、背景技术和既有知识产权保留、独立成果与项目依赖型成果承接，以及许可、转让和商业复用边界的情形。

20. 合作违约和退出（TC-05-04）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：当前文本识别为技术咨询场景，未触发“合作违约和退出”的适用条件：适用于技术开发合同中涉及研发资料交接、项目退出、协作违约或通用违约后果的情形。

21. 技术转让权利范围（TC-06-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：当前主交易类型为TECHNICAL_CONSULTING，且未识别到可独立激活本规则的混合交易模块；本项仅适用于TECHNOLOGY_TRANSFER。

22. 转让技术资料交付（TC-06-02）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：当前主交易类型为TECHNICAL_CONSULTING，且未识别到可独立激活本规则的混合交易模块；本项仅适用于TECHNOLOGY_TRANSFER。

23. 让与人权利保证（TC-06-03）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：当前主交易类型为TECHNICAL_CONSULTING，且未识别到可独立激活本规则的混合交易模块；本项仅适用于TECHNOLOGY_TRANSFER。

24. 转让登记备案（TC-06-04）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：当前主交易类型为TECHNICAL_CONSULTING，且未识别到可独立激活本规则的混合交易模块；本项仅适用于TECHNOLOGY_TRANSFER。

25. 技术许可范围（TC-07-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：当前主交易类型为TECHNICAL_CONSULTING，且未识别到可独立激活本规则的混合交易模块；本项仅适用于TECHNOLOGY_LICENSE。

26. 许可使用费（TC-07-02）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：当前主交易类型为TECHNICAL_CONSULTING，且未识别到可独立激活本规则的混合交易模块；本项仅适用于TECHNOLOGY_LICENSE。

27. 超范围使用责任（TC-07-03）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：当前主交易类型为TECHNICAL_CONSULTING，且未识别到可独立激活本规则的混合交易模块；本项仅适用于TECHNOLOGY_LICENSE。

28. 许可人协助和维护（TC-07-04）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：当前主交易类型为TECHNICAL_CONSULTING，且未识别到可独立激活本规则的混合交易模块；本项仅适用于TECHNOLOGY_LICENSE。

29. 咨询报告质量标准（TC-08-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第二条咨询目标；第三条第1项；第三条第3项；第八条咨询成果；第十条中期验收；第九条咨询成果质量标准
• 审查判断：合同已明确约定咨询事项和范围；咨询报告内容；咨询成果交付形式；咨询成果验收标准。
• 【法律依据】：《中华人民共和国民法典》第878条、第880条
【证据定位】
• 支持要素：咨询事项和范围
• 条款编号：第二条 咨询目标
• 原文片段：乙方应通过现场调研、数据分析和技术评估，为甲方形成：
工厂数字化现状诊断；
• 支持要素：咨询事项和范围
• 条款编号：第三条第1项
• 原文片段：分析：

订单排产；
• 支持要素：咨询事项和范围
• 条款编号：第三条第1项
• 原文片段：分析：
订单排产；
工序流转；
• 支持要素：咨询事项和范围
• 条款编号：第三条第1项
• 原文片段：分析：
订单排产；
工序流转；
在制品管理；
• 支持要素：咨询事项和范围
• 条款编号：第三条第1项
• 原文片段：分析：
订单排产；
工序流转；
在制品管理；
设备利用率；
• 支持要素：咨询事项和范围
• 条款编号：第三条第1项
• 原文片段：分析：
订单排产；
工序流转；
在制品管理；
设备利用率；
工时数据；
• 支持要素：咨询事项和范围
• 条款编号：第三条第1项
• 原文片段：分析：
订单排产；
工序流转；
在制品管理；
设备利用率；
工时数据；
生产异常。
• 支持要素：咨询事项和范围
• 条款编号：第三条第3项
• 原文片段：分析：
主数据结构；
• 支持要素：咨询事项和范围
• 条款编号：第三条第3项
• 原文片段：分析：
主数据结构；
数据接口；
• 支持要素：咨询事项和范围
• 条款编号：第三条第3项
• 原文片段：分析：
主数据结构；
数据接口；
数据质量；
• 支持要素：咨询事项和范围

• 条款编号：第三条第3项
• 原文片段：分析：
主数据结构；
数据接口；
数据质量；
数据实时性；
• 支持要素：咨询事项和范围
• 条款编号：第三条第3项
• 原文片段：分析：
主数据结构；
数据接口；
数据质量；
数据实时性；
数据安全。
• 支持要素：咨询报告内容
• 条款编号：第八条 咨询成果
• 原文片段：乙方应向甲方交付：
《数字化现状诊断报告》；
• 支持要素：咨询报告内容
• 条款编号：第八条 咨询成果
• 原文片段：乙方应向甲方交付：
《数字化现状诊断报告》；
《生产流程优化建议书》；
• 支持要素：咨询报告内容
• 条款编号：第八条 咨询成果
• 原文片段：乙方应向甲方交付：
《数字化现状诊断报告》；
《生产流程优化建议书》；
《MES改造需求建议书》；
• 支持要素：咨询报告内容
• 条款编号：第八条 咨询成果
• 原文片段：乙方应向甲方交付：
《数字化现状诊断报告》；
《生产流程优化建议书》；
《MES改造需求建议书》；
《APS智能排产方案》；
• 支持要素：咨询报告内容
• 条款编号：第八条 咨询成果
• 原文片段：乙方应向甲方交付：
《数字化现状诊断报告》；
《生产流程优化建议书》；
《MES改造需求建议书》；
《APS智能排产方案》；
《设备数据采集架构方案》；
• 支持要素：咨询报告内容
• 条款编号：第八条 咨询成果
• 原文片段：乙方应向甲方交付：
《数字化现状诊断报告》；
《生产流程优化建议书》；
《MES改造需求建议书》；
《APS智能排产方案》；
《设备数据采集架构方案》；

《数据治理建议书》；
• 支持要素：咨询报告内容
• 条款编号：第八条 咨询成果
• 原文片段：乙方应向甲方交付：
《数字化现状诊断报告》；
《生产流程优化建议书》；
《MES改造需求建议书》；
《APS智能排产方案》；
《设备数据采集架构方案》；
《数据治理建议书》；
《项目投资预算测算表》；
• 支持要素：咨询报告内容
• 条款编号：第八条 咨询成果
• 原文片段：乙方应向甲方交付：
《数字化现状诊断报告》；
《生产流程优化建议书》；
《MES改造需求建议书》；
《APS智能排产方案》；
《设备数据采集架构方案》；
《数据治理建议书》；
《项目投资预算测算表》；
《数字化改造实施路线图》；
• 支持要素：咨询报告内容
• 条款编号：第八条 咨询成果
• 原文片段：乙方应向甲方交付：
《数字化现状诊断报告》；
《生产流程优化建议书》；
《MES改造需求建议书》；
《APS智能排产方案》；
《设备数据采集架构方案》；
《数据治理建议书》；
《项目投资预算测算表》；
《数字化改造实施路线图》；
《项目风险评估报告》；
• 支持要素：咨询报告内容
• 条款编号：第八条 咨询成果
• 原文片段：乙方应向甲方交付：
《数字化现状诊断报告》；
《生产流程优化建议书》；
《MES改造需求建议书》；
《APS智能排产方案》；
《设备数据采集架构方案》；
《数据治理建议书》；
《项目投资预算测算表》；
《数字化改造实施路线图》；
《项目风险评估报告》；
《最终技术咨询报告》。
• 支持要素：咨询成果交付形式
• 条款编号：第十条 中期验收
• 原文片段：如甲方认为报告存在明显遗漏：
应书面提出修改意见。
• 支持要素：咨询成果验收标准

• 条款编号：第九条 咨询成果质量标准
• 原文片段：乙方提交的最终报告应：
明确现状问题及其证据；
• 支持要素：咨询成果验收标准
• 条款编号：第九条 咨询成果质量标准
• 原文片段：乙方提交的最终报告应：
明确现状问题及其证据；
明确方案设计依据；
• 支持要素：咨询成果验收标准
• 条款编号：第九条 咨询成果质量标准
• 原文片段：乙方提交的最终报告应：
明确现状问题及其证据；
明确方案设计依据；
明确各阶段实施内容；
• 支持要素：咨询成果验收标准
• 条款编号：第九条 咨询成果质量标准
• 原文片段：乙方提交的最终报告应：
明确现状问题及其证据；
明确方案设计依据；
明确各阶段实施内容；
明确预计投资金额；
• 支持要素：咨询成果验收标准
• 条款编号：第九条 咨询成果质量标准
• 原文片段：乙方提交的最终报告应：
明确现状问题及其证据；
明确方案设计依据；
明确各阶段实施内容；
明确预计投资金额；
明确主要技术风险；
• 支持要素：咨询成果验收标准
• 条款编号：第九条 咨询成果质量标准
• 原文片段：乙方提交的最终报告应：
明确现状问题及其证据；
明确方案设计依据；
明确各阶段实施内容；
明确预计投资金额；
明确主要技术风险；
明确系统接口关系；
• 支持要素：咨询成果验收标准
• 条款编号：第九条 咨询成果质量标准
• 原文片段：乙方提交的最终报告应：
明确现状问题及其证据；
明确方案设计依据；
明确各阶段实施内容；
明确预计投资金额；
明确主要技术风险；
明确系统接口关系；
明确主要技术选型理由；

30. 咨询决策风险承担（TC-08-02）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第十三条正常决策风险；第十四条错误咨询责任
• 审查判断：合同已明确约定合格咨询成果决策损失承担；咨询方故意或重大过错的责任例外。
• 【法律依据】：《中华人民共和国民法典》第881条
【证据定位】
• 支持要素：合格咨询成果决策损失承担
• 条款编号：第十三条 正常决策风险
• 原文片段：甲方应自行承担正常商业决策风险。
• 支持要素：咨询方故意或重大过错的责任例外
• 条款编号：第十四条 错误咨询责任
• 原文片段：如果乙方存在以下情况：
伪造分析数据；
明显忽略甲方已经提供的重要资料；
计算模型存在重大基础错误；
推荐明显与甲方设备条件不兼容的技术路线；
明知关键假设不成立仍作为确定结论；
并因此造成甲方直接损失：
乙方应承担赔偿责任。

31. 咨询资料提供（TC-08-03）

审查结论

• 处理建议：无需形成独立修改建议。
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：无
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：PARTIAL
• 原文位置：第四条 甲方资料提供；第十四条 错误咨询责任
• 审查判断：已覆盖：委托方提供咨询所需技术资料；委托资料真实完整责任；尚未覆盖：委托方提供咨询协作条件；咨询资料提交时间或方式。
• 【风险点描述】：仍需补足：委托方提供咨询协作条件；咨询资料提交时间或方式。
• 【缺失的法律后果】：委托方提供咨询协作条件、咨询资料提交时间或方式尚未明确时，可能对相关义务的履行及权利行使产生争议。
• 【法律依据】：《中华人民共和国民法典》第879条
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但保护要素尚不完整：仍需补足：委托方提供咨询协作条件；咨询资料提交时间或方式。
• 【适用条件】：仅适用于技术咨询合同。
【证据定位】
• 支持要素：委托方提供咨询所需技术资料
• 条款编号：第四条 甲方资料提供
• 原文片段：甲方保证其向乙方提供的资料真实、完整，并具有合法使用权。
• 支持要素：委托方提供咨询所需技术资料
• 条款编号：第十四条 错误咨询责任
• 原文片段：明显忽略甲方已经提供的重要资料；
• 支持要素：委托资料真实完整责任
• 条款编号：第四条 甲方资料提供
• 原文片段：甲方保证其向乙方提供的资料真实、完整，并具有合法使用权。

32. 咨询报告瑕疵救济（TC-08-04）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第十条中期验收；第九条质量标准；第二十七条重大咨询缺陷
• 审查判断：合同已明确约定咨询成果瑕疵触发条件；咨询成果补正期限；咨询成果补正义务；瑕疵补正后的解除救济。
• 【法律依据】：《中华人民共和国民法典》第880条、第509条
【证据定位】
• 支持要素：咨询成果瑕疵触发条件
• 条款编号：第十条 中期验收
• 原文片段：如甲方认为报告存在明显遗漏：
应书面提出修改意见。
• 支持要素：咨询成果瑕疵触发条件
• 条款编号：第九条质量标准。
• 原文片段：若报告未达到约定要求：
乙方应在15个工作日内免费修改。
• 支持要素：咨询成果补正期限
• 条款编号：第九条质量标准。
• 原文片段：若报告未达到约定要求：
乙方应在15个工作日内免费修改。
• 支持要素：咨询成果补正期限
• 条款编号：第十条 中期验收
• 原文片段：乙方应在10个工作日内完成修改。
• 支持要素：咨询成果补正义务
• 条款编号：第九条质量标准。
• 原文片段：若报告未达到约定要求：
乙方应在15个工作日内免费修改。
• 支持要素：咨询成果补正义务
• 条款编号：第十条 中期验收
• 原文片段：乙方应在10个工作日内完成修改。
• 支持要素：瑕疵补正后的解除救济
• 条款编号：第二十七条 重大咨询缺陷
• 原文片段：如果最终报告存在重大专业错误，并经乙方两次修改仍无法达到合同约定要求：
甲方有权解除合同。

33. 技术咨询报酬和费用（TC-08-05）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第七条咨询费用
• 审查判断：合同已明确约定咨询报酬总额；咨询报酬支付节点和期限。
• 【法律依据】：《中华人民共和国民法典》第878条、第509条
【证据定位】
• 支持要素：咨询报酬总额
• 条款编号：第七条 咨询费用
• 原文片段：第七条 咨询费用
合同总价：
人民币1,200,000元。
• 支持要素：咨询报酬支付节点和期限

• 条款编号：第七条 咨询费用
• 原文片段：第七条 咨询费用
合同总价：
人民币1,200,000元。
第一期：
合同生效后5个工作日内支付30%，即360,000元。
• 支持要素：咨询报酬支付节点和期限
• 条款编号：第七条 咨询费用
• 原文片段：第七条 咨询费用
合同总价：
人民币1,200,000元。
第一期：
合同生效后5个工作日内支付30%，即360,000元。
第二期：
现状诊断报告验收通过后支付30%，即360,000元。
• 支持要素：咨询报酬支付节点和期限
• 条款编号：第七条 咨询费用
• 原文片段：第七条 咨询费用
合同总价：
人民币1,200,000元。
第一期：
合同生效后5个工作日内支付30%，即360,000元。
第二期：
现状诊断报告验收通过后支付30%，即360,000元。
第三期：
最终咨询报告验收通过后支付40%，即480,000元。

34. 技术服务内容（TC-09-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：当前主交易类型为TECHNICAL_CONSULTING，且未识别到可独立激活本规则的混合交易模块；本项仅适用于TECHNICAL_SERVICE。

35. 服务质量和验收（TC-09-02）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：当前主交易类型为TECHNICAL_CONSULTING，且未识别到可独立激活本规则的混合交易模块；本项仅适用于TECHNICAL_SERVICE。

36. 服务中新成果归属（TC-09-03）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：当前主交易类型为TECHNICAL_CONSULTING，且未识别到可独立激活本规则的混合交易模块；本项仅适用于TECHNICAL_SERVICE。

37. 服务报酬和费用（TC-09-04）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：当前主交易类型为TECHNICAL_CONSULTING，且未识别到可独立激活本规则的混合交易模块；本项仅适用于TECHNICAL_SERVICE。

38. 后续改进成果归属（TC-10-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：当前技术咨询交易未出现技术转让、技术许可、后续返授、改进共享、优先权或其他持续技术权益安排，本项不适用。

39. 改进成果分享许可（TC-10-02）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：当前技术咨询交易未出现技术转让、技术许可、后续返授、改进共享、优先权或其他持续技术权益安排，本项不适用。

40. 改进成果通知（TC-10-03）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：当前技术咨询交易未出现技术转让、技术许可、后续返授、改进共享、优先权或其他持续技术权益安排，本项不适用。

41. 改进限制边界（TC-10-04）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：当前技术咨询交易未出现技术转让、技术许可、后续返授、改进共享、优先权或其他持续技术权益安排，本项不适用。

42. 技术秘密保密义务（TC-11-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理

• 关联风险发现：保密机制不完整
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：PARTIAL
• 原文位置：第二十二条 保密；第二十条 咨询成果对外使用；SEARCH_AUDIT
• 审查判断：已覆盖：保密信息类别和范围已有明确约定；合同履行期间的保密义务已有明确约定；保密义务的持续期间已有明确约定；尚未覆盖：涉密人员范围；保密数据的合同目的使用限制；向第三方披露的限制；保密资料复制限制；保密信息安全措施。
• 【风险点描述】：仍需补足：涉密人员范围；保密数据的合同目的使用限制；向第三方披露的限制；保密资料复制限制；保密信息安全措施。
• 【缺失的法律后果】：涉密人员范围、保密数据的合同目的使用限制、向第三方披露的限制、保密资料复制限制、保密信息安全措施尚未明确时，可能对相关义务的履行及权利行使产生争议。
• 【法律依据】：《民法典》第501条、第558条；《反不正当竞争法》商业秘密规则
• 【适用条件】：适用于涉及技术秘密、源代码、数据、图纸、样品或其他保密资料的技术合同。
• 【正式建议】：建议补充明确涉密人员范围；补充明确保密数据的合同目的使用限制；补充明确向第三方披露的限制；补充明确保密资料复制限制；补充明确保密信息安全措施。
【证据定位】
• 关联风险：保密机制不完整
• 证据包ID：EB-07eef077d59c
• 证据ID：EV-a86e45930387112c、EV-037d518df6c4f7e5、EV-063f54db18c38d2d、EV-4700a78edd9fffc3、EV-0f3dc27d39052aca、EV-aaef08892a52f5b7、EV-af22842cac5930c2、EV-1ada721f310304a9、EV-fa2e589a18d71f96、EV-8e85a7d99649458f
• 第二十二条 保密 [支持：保密机制不完整]: 双方应对以下信息承担保密义务： 甲方生产数据；
• 第二十二条 保密 [支持：保密机制不完整]: 双方应对以下信息承担保密义务： 甲方生产数据； 订单数据；
• 第二十二条 保密 [支持：保密机制不完整]: 双方应对以下信息承担保密义务： 甲方生产数据； 订单数据； 成本信息；
系统架构； 设备参数；
• 第二十条 咨询成果对外使用 [支持：保密机制不完整]: 上述第三方应承担保密义务。
• 第二十二条 保密 [支持：保密机制不完整]: 保密义务在合同终止后继续有效3年。
• SEARCH_AUDIT [支持：保密机制不完整]: 已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：涉密人员范围。
• SEARCH_AUDIT [支持：保密机制不完整]:
已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：保密数据的合同目的使用限制。
• SEARCH_AUDIT [支持：保密机制不完整]:
已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：向第三方披露的限制。
• SEARCH_AUDIT [支持：保密机制不完整]: 已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：保密资料复制限制。
• SEARCH_AUDIT [支持：保密机制不完整]: 已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：保密信息安全措施。

43. 保密期限和范围（TC-11-02）

审查结论

• 处理建议：可选优化
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：可选优化
• 关联风险发现：保密机制不完整
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：PARTIAL
• 原文位置：第二十二条 保密；SEARCH_AUDIT
• 审查判断：已覆盖：保密信息范围已有明确约定；保密期限已有明确约定；公开信息例外已有明确约定；合法取得信息例外已有明确约定；独立开发信息例外已有明确约定；依法披露例外已有明确约定；尚未覆盖：依法强制披露时在法律允许范围内提前通知。
• 【风险点描述】：仍需补足：依法强制披露时在法律允许范围内提前通知。

• 【缺失的法律后果】：依法强制披露时在法律允许范围内提前通知尚未明确时，可能对相关义务的履行及权利行使产生争议。
• 【法律依据】：《民法典》第501条、第509条
• 【适用条件】：适用于涉及技术秘密、源代码、数据、图纸、样品或其他保密资料的技术合同。
• 【正式建议】：建议补充明确依法强制披露时在法律允许范围内提前通知。
【证据定位】
• 关联风险：保密机制不完整
• 证据包ID：EB-568a3bec1769
• 证据ID：EV-9a0fe47fc20df73f、EV-b2c0330d0ef24e7e、EV-0b91359c2e9b4e47、EV-8bc0a3f07f8b5188、EV-02d7317e66b024e5、EV-b8530ddccb3b6f06、EV-75bb09fe3f83f14f、EV-231d4f215899ec42、EV-9482dda60dacce53
• 第二十二条 保密 [支持：保密机制不完整]: 双方应对以下信息承担保密义务： 甲方生产数据；
• 第二十二条 保密 [支持：保密机制不完整]: 双方应对以下信息承担保密义务： 甲方生产数据； 订单数据；
• 第二十二条 保密 [支持：保密机制不完整]: 双方应对以下信息承担保密义务： 甲方生产数据； 订单数据； 成本信息；系统架构； 设备参数；
• 第二十二条 保密 [支持：保密机制不完整]: 保密义务在合同终止后继续有效3年。
• 第二十二条 保密 [支持：保密机制不完整]: 下列信息除外： 已公开信息；
• 第二十二条 保密 [支持：保密机制不完整]: 下列信息除外： 已公开信息； 接收方此前合法掌握的信息；从有权第三方合法取得的信息；
• 第二十二条 保密 [支持：保密机制不完整]: 下列信息除外： 已公开信息； 接收方此前合法掌握的信息；从有权第三方合法取得的信息； 独立开发的信息；
• 第二十二条 保密 [支持：保密机制不完整]: 下列信息除外： 已公开信息； 接收方此前合法掌握的信息；从有权第三方合法取得的信息； 独立开发的信息； 依法必须披露的信息。
• SEARCH_AUDIT [支持：保密机制不完整]:
已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：依法强制披露时在法律允许范围内提前通知。

44. 保密资料返还销毁（TC-11-03）

审查结论

• 处理建议：可选优化
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：可选优化
• 关联风险发现：保密机制不完整
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：PARTIAL
• 原文位置：第二十三条 数据返还与删除；SEARCH_AUDIT
• 审查判断：已覆盖：保密资料及副本返还、删除或销毁机制明确；尚未覆盖：必要的书面处置确认缺失。
• 【风险点描述】：仍需补足：必要的书面处置确认缺失。
• 【缺失的法律后果】：未约定合同终止或保密目的完成后的资料返还、复制件销毁和备份删除义务时，保密信息可能在项目结束后继续留存，增加后续泄露和举证争议。
• 【法律依据】：《民法典》第509条；商业秘密保护规则
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：适用于涉及技术秘密、源代码、数据、图纸、样品或其他保密资料的技术合同。
• 【正式建议】：建议补充明确必要的书面处置确认缺失。
【证据定位】
• 关联风险：保密机制不完整
• 证据包ID：EB-1ec18ac45e14
• 证据ID：EV-812476b4505e21d6、EV-23883dbf1b054689、EV-6759e3d607934a93
• 第二十三条 数据返还与删除 [支持：保密机制不完整]: 第二十三条 数据返还与删除 项目完成或合同终止后30日内：乙方应： 返还甲方要求返还的原始资料； 删除甲方生产原始数据； 删除订单明细数据； 删除工作设备中的临时副本。但乙方可以保留一份： “为证明合同履行所必要的项目档案”。 合同未明确： 可保留档案的具体范围； 最长保存期限；

是否允许保留完整原始生产数据。
• 第二十三条 数据返还与删除 [支持：保密机制不完整]: 删除工作设备中的临时副本。
• SEARCH_AUDIT [支持：保密机制不完整]:
已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：必要的书面处置确认。

45. 泄密责任（TC-11-04）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：保密机制不完整
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：PARTIAL
• 原文位置：第二十二条 保密；第二十条 咨询成果对外使用；SEARCH_AUDIT
• 审查判断：已覆盖：双方基本保密义务明确；资料及副本返还、删除或销毁机制由TC-11-03覆盖；尚未覆盖：未明确违反保密义务后的责任或救济；未约定立即停止披露；未约定立即停止使用；未约定防止继续扩散的补救措施。
• 【风险点描述】：仍需补足：未明确违反保密义务后的责任或救济；未约定立即停止披露；未约定立即停止使用；未约定防止继续扩散的补救措施。
• 【缺失的法律后果】：未明确违反保密义务后的责任或救济、未约定立即停止披露、未约定立即停止使用、未约定防止继续扩散的补救措施尚未明确时，可能影响受影响方及时控制泄密影响和协同处置。
• 【法律依据】：《中华人民共和国民法典》第584条
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：适用于涉及技术秘密、源代码、数据、图纸、样品或其他保密资料的技术合同。
• 【正式建议】：建议明确违反保密义务后的责任或救济；约定立即停止披露；约定立即停止使用；约定防止继续扩散的补救措施。
【证据定位】
• 关联风险：保密机制不完整
• 证据包ID：EB-39575dcc0f13
• 证据ID：EV-4c6d4a355a85ad09、EV-be3612c19b5af41c、EV-47d9f95ef8123128、EV-8ef006e247c7c0a5、EV-18ae1ebeb4d3f15f、EV-891e8920a3810634、EV-5152b8f1b8810c9a、EV-7579c0d0b4729857
• 第二十二条 保密 [支持：保密机制不完整]: 第二十二条 保密 双方应对以下信息承担保密义务： 甲方生产数据； 订单数据；
成本信息； 系统架构； 设备参数； 咨询过程中的未公开分析结果； 商业计划。 下列信息除外： 已公开信息；
接收方此前合法掌握的信息； 从有权第三方合法取得的信息； 独立开发的信息； 依法必须披露的信息。
保密义务在合同终止后继续有效3年。
• 第二十条 咨询成果对外使用 [支持：保密机制不完整]: 第二十条 咨询成果对外使用 未经乙方书面同意：
甲方不得将乙方通用咨询模板作为独立商品向第三方销售。 但甲方可以： 向其控股子公司提供本项目专项报告；
向甲方聘请的实施供应商提供必要部分； 向投资人、审计机构及金融机构提供必要内容。 上述第三方应承担保密义务。
• 第二十条 咨询成果对外使用 [支持：保密机制不完整]: 上述第三方应承担保密义务。
• 第二十二条 保密 [支持：保密机制不完整]: 双方应对以下信息承担保密义务： 甲方生产数据； 订单数据； 成本信息；
系统架构； 设备参数； 咨询过程中的未公开分析结果； 商业计划。 下列信息除外： 已公开信息；
接收方此前合法掌握的信息； 从有权第三方合法取得的信息； 独立开发的信息； 依法必须披露的信息。
保密义务在合同终止后继续有效3年。
• SEARCH_AUDIT [支持：保密机制不完整]:
已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：违反保密义务后的责任或救济。
• SEARCH_AUDIT [支持：保密机制不完整]: 已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：立即停止披露。
• SEARCH_AUDIT [支持：保密机制不完整]: 已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：立即停止使用。
• SEARCH_AUDIT [支持：保密机制不完整]:
已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：防止继续扩散的补救措施。

46. 按约实施侵权责任（TC-12-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：该规则仅适用于受让人或被许可人按约实施现有专利、技术秘密的交易。

47. 第三方权利主张处理（TC-12-02）

审查结论

• 处理建议：无需形成独立修改建议。
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：无需处理
• 关联风险发现：无
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：PARTIAL
• 原文位置：第二十八条 第三方知识产权主张
• 审查判断：已覆盖：第三方权利主张触发情形已有明确约定；服务方对其侵权来源承担责任已有明确约定；第三方索赔通知义务已有明确约定；第三方索赔必要协助已有明确约定；尚未覆盖：第三方索赔处理责任主体；第三方侵权直接损失责任；第三方索赔处理费用承担；第三方侵权赔偿责任；第三方索赔通知期限；权利瑕疵无法修复后的解除救济；权利瑕疵后的退款救济；第三方索赔抗辩控制权；第三方索赔律师选择权；第三方索赔和解审批权限；替代技术或绕开侵权方案；取得第三方授权的修复机制。
• 【风险点描述】：仍需补足：第三方索赔处理责任主体；第三方侵权直接损失责任；第三方索赔处理费用承担；第三方侵权赔偿责任；第三方索赔通知期限；权利瑕疵无法修复后的解除救济；权利瑕疵后的退款救济；第三方索赔抗辩控制权；第三方索赔律师选择权；第三方索赔和解审批权限；替代技术或绕开侵权方案；取得第三方授权的修复机制。
• 【缺失的法律后果】：第三方索赔处理责任主体、第三方侵权直接损失责任、第三方索赔处理费用承担、第三方侵权赔偿责任、第三方索赔通知期限、权利瑕疵无法修复后的解除救济、权利瑕疵后的退款救济、第三方索赔抗辩控制权、第三方索赔律师选择权、第三方索赔和解审批权限、替代技术或绕开侵权方案、取得第三方授权的修复机制尚未明确时，可能对相关义务的履行及权利行使产生争议。
• 【法律依据】：《中华人民共和国民法典》第584条
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但保护要素尚不完整：仍需补足：第三方索赔处理责任主体；第三方侵权直接损失责任；第三方索赔处理费用承担；第三方侵权赔偿责任；第三方索赔通知期限；权利瑕疵无法修复后的解除救济；权利瑕疵后的退款救济；第三方索赔抗辩控制权；第三方索赔律师选择权；第三方索赔和解审批权限；替代技术或绕开侵权方案；取得第三方授权的修复机制。
• 【适用条件】：适用于涉及技术成果交付、实施、转让、许可、咨询或服务并可能发生第三方权利主张的技术合同。
【证据定位】
• 支持要素：第三方权利主张触发情形已有明确约定。
• 条款编号：第二十八条 第三方知识产权主张
• 原文片段：如第三方主张乙方提供的咨询报告、分析工具或者乙方自行提供的材料侵犯其知识产权：
• 支持要素：服务方对其侵权来源承担责任已有明确约定。
• 条款编号：第二十八条 第三方知识产权主张
• 原文片段：因乙方未经授权使用第三方材料导致的责任：
由乙方承担。
• 支持要素：第三方索赔通知义务已有明确约定。
• 条款编号：第二十八条 第三方知识产权主张
• 原文片段：乙方应及时通知甲方并配合处理
• 支持要素：第三方索赔必要协助已有明确约定。
• 条款编号：第二十八条 第三方知识产权主张
• 原文片段：乙方应及时通知甲方并配合处理

48. 技术秘密丧失秘密性后的使用与费用处理（TC-12-03）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：合同已明确技术秘密范围并设置保密、限制使用或资料处置安排，但未形成以技术秘密秘密性为独立对价基础的持续收费或秘密性丧失后的费用安排，因此本项不适用。

49. 侵权责任与一般救济衔接（TC-12-04）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：合同未形成侵权专项责任与同一损失一般救济并存的事实，本项不适用。

50. 技术资料附件（TC-13-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：当前技术咨询交易已在正文明确咨询范围和报告交付，未出现需由附件固定的复杂技术资料清单或笼统资料交付义务，本项不适用。

51. 知识产权证明附件（TC-13-02）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：当前纯技术咨询交易仅交付分析、评价意见和咨询报告，未触发既有软件、专利、技术秘密许可或第三方组件的权属证明审查。

52. 验收测试附件（TC-13-03）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：当前交付物为技术咨询报告，未约定实验、性能、设备、实物或第三方检测，软件开发式验收测试附件规则不适用。

53. 技术进出口管制附件（TC-13-04）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：当前文本识别为技术咨询场景，未触发“技术进出口管制附件”的适用条件：仅在合同涉及技术进口、技术出口、跨境许可、跨境交付或数据出境时适用。

54. 违约金计算基数可确定性（COMMON-20-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第二十六条乙方迟延
• 审查判断：合同已明确约定违约金计算公式及对应基数约定；计算基数有金额或可验证动态计算方法。
• 【法律依据】：《中华人民共和国民法典》第585条；《中华人民共和国民法典》第577条
【证据定位】
• 支持要素：违约金计算公式及对应基数约定
• 条款编号：第二十六条 乙方迟延
• 原文片段：第二十六条 乙方迟延
因乙方自身原因迟延提交最终报告：
每迟延一日：
按合同总价人民币1,200,000元的0.02%支付违约金。
• 支持要素：计算基数有金额或可验证动态计算方法
• 条款编号：第二十六条 乙方迟延
• 原文片段：第二十六条 乙方迟延
因乙方自身原因迟延提交最终报告：
每迟延一日：
按合同总价人民币1,200,000元的0.02%支付违约金。